



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2023/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

HUKUK SINAVI SORULARI

10 Haziran 2023 - Cumartesi 17.00-18.00

- Uyarı!** [1] Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.
- [2] Cevap kağıdı üzerine, "not talep eden ifadeler" veya "cevap dışında herhangi bir şey" yazılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan adayların kağıtları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- [3] Sınav soruları 05/ 06 / 2023 Tarihli mer'i mevzuata göre hazırlanmıştır.

Sorular

SORU 1: A) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işe giriş bildirgesi ne zaman hangi kanal ile verilmesi gerekmektedir. Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süre ve kanalı belirtiniz? (10 puan)

B) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde hizmet akdiyle işe başlatılacak sigortalılar için işe giriş bildirgesi ne zaman verilmesi gerekir? Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süreyi yazınız. (10 puan)

C) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işten ayrılış bildirgesi kaç gün içinde hangi kanal üzerinden verilmesi gerekmektedir. Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süre ve kanalı belirtiniz? (10 puan)

D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesinin kaç gün içinde verilmesi gerekir, Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süreyi yazınız.? (10 puan)

SORU 2: A) Türk Borçlar Kanununa göre Konut ve çatılı işyeri kiralarda kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az ne kadarlık bir süre önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır? Soru kökünü yazmadan sadece süreyi RAKAMLA tek cümle halinde yazınız. (10 puan)

B) Türk Borçlar Kanununa göre belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı ve kiraya veren hangi sürelerde, genel hükümlere göre fesih bildirimini sözleşmeyi sona erdirebilirler? Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süreleri kiracı ve kiraya veren açısından tek cümle halinde yazınız. (10 puan)

SORU 3: A) Hangi mahkemelerin görev alanına giren uyuşmazlıkların çözümünde İdari Yargılama Usulü Kanunu uygulanır? Açıklama yapmadan sadece mahkemelerin adlarını tek tek yazınız. (10 puan)

B) İdari Yargılama Usulü Kanununun uygulandığı davalarda yargılama usulü nedir ve incelemeler ne üzerinde yapılır. Soru kökünü tekrarlamadan tek cümle ile yanıt veriniz. (10 puan)

SORU 4: 18 yaşından küçük olan A'ya bir ticari işletme miras kalmıştır. Yasal temsilcisi, İşletmeyi A adına işletmektedir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununa göre tacir sıfatı kime aittir, ceza hükümlerinin uygulanması nasıl olur, sadece İKİ CÜMLE ile cevap veriniz? (10 puan)

SORU 5: Türk Ticaret Kanununa göre, (kanunda geçtiği adıyla) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulur ve ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescilli isteme süresi ne kadardır? Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre ne kadardır, Soru kökünü yazmadan sadece RAKAMLA süreleri yazınız.? (10 puan)



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

- CEVAP 1:** A) İşe başlamadan en az 1 gün önce, e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir. (10 puan)
B) En geç çalışmaya başlatıldığı gün (10 puan)
C) Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir. (10 puan)
D) İşyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde (10 puan)
- CEVAP 2 :** A) Onbeş gün (10 puan)
B) Kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra (10 puan)
- CEVAP 3:** A) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri. (10 puan)
B) Yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. (10 puan)
- CEVAP 4:** Tacir sıfatı temsil edilene yani A'ya aittir. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur. (10 puan)
- CEVAP 5:** Tescili isteme süresi 15 gündür, yetki çevresi dışındakiler için bu süre 1 aydır.